މޙމ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

އުމުރުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާތިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު މެންދަމު 01:50 ހާއިރުކަންހައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންބަޔަކާއި ބައިވެރިވެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން އެންޑް ޖެންޑަރގެ ކުރިމަތީގައިވާ ގޮތުން އެންމެ ކުރު ގޮތުގައިވާ ގެއިން ޖަގަހައެއްގައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތިގައި އިން ގ. ވޯރު / މާލެ، އަބްދުއްލަތީފްގެ ބޮލާއި ގައިގެ އެތަށް ހިސާބަކަށް ހަމަލާދީ ބަދަލާއި ބޭނުމި ޖަހަމުންދިޔައެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުއްލަތީފް ލިބުނު އަނިޔާތަކުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:40 ހާއިރުކަންހައިރު އަބްދުއްލަތީފް ނިޔާވިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ފައިސަލާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަބްދުއްލަތީފްގެ ވާރިސުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ (26 ސައްބީސް) ވާރިސުންވެސް ބޭނުންވަނީ ޤިޞާޞްގެ ހައްޤު މަރަށް ހިފުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ މެރުމަށް 02 މޭއި 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ފައިސަލާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ކުއްޖާ އެދޭގޮތަށް މައްސަލަ ބާޠިލުކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރީޓްރަޔަލް ޑައިވަރޝަންގެ އޮޑަރުން ދެވަނައިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ބާޠިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޭޕްރީލް 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖެނުއަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދުވަސް ފަހަނައަޅައި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި، އޭގެ ޖަވާބުތަކާއި، އެ ނުކުތާތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަތީގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައި، ކުށްއުފެދުނުމާ އެ ކުށެއް ކުރި މީހަކު ބަލިގުޑުނު ދުވަސް، އުމުރު ކުށްއުގެ އަދަބަށް ޤާނޫނުން ގެންނަ ބަދަލުތަކުން ފައިދާއުފުލިދާނެކަމަށް، އެ މިހާރު ދެކެވެނީ ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ބަދަލުތަކުން ފައިދާ ކުރުމަކީ ޤާނޫނުގެ އަދަބު ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމެވެ.
2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާތަކުގައި ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރުކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަކީ ދުވަސް ކުރިން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް މަތީގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް މަތީގެ އަދަބު ދިނުމަކީ ކަމަށް ބަދަލެއް ނުވާ ކަމެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ޖުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަކަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް، އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނެ އުކާލުން މުރާޖަޢާގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވާ ކަރުވަށްވަރުވާ ސަރުކާރަށް އަންގައި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ޙަމީދު ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލީ ޙަމީދު ބުނެއްސެން ޝަރީޢަތް ނިމުނީމާއި، 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަސްދުގައި މީހުން މެރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާފައެކެވެ. ބައްޔަކާނުލައި ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރައިފިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ އުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަޙީ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.

2. ޤުރުއާނުގައި ބައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަދަބުތަކުގެ އެއްގޮތަށް ކުށްވެރިވުމުން، ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްދު އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.

3. ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރިކަން ސާބިތުވުމަކީ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅަން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤަސްދުމަރުގައި ސާބިތުވާ ހާލަތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ދިފާޢު ހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ބާޠިލުކުރާ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

4. ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި މީހާގެ ކިބައިގައި ހުރި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރުމާއި، އަސްލުގައި ފަރުވާ ހިފުން ޙާލަތްތަކާއި، ދީން ބަދަލުވާ ޙާލަތުގައި ޢައިބު މުސްލިމުންގެ ބައެއްގައި މުސްލިމުންގެ މަރު ނުހިފުމާއި، މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ޢަފޫކުރުން ފަދަ ޙާލަތުގައި، އަދި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ގޮތް ތަފާތުކުރާ ކަމުގައި ބުނުން ފަދަ ކަންކަން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެވެ.

5. މީލާދީ ޢުމުރުން (18 އަހަރު) ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުދިންގެ ޚާއްޞަ ހިމާޔަތް ބޭނުންވާ ބަޔެކެވެ. ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުން ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަބުޅަވެގެންސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ޙާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުންފެށިގެން، މީލާދީޢުމުރުން (18 އަހަރު) ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގެ ހިމެނުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުފުރުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދޭން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބުގެ 3/4 (ތިންބައިކުޅަހަތަރެއްބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބެއް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކުށުގެ ތުހުމަތު ހިނގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަކީ ނިންމިދާނެ ކަމަކަށް ބަލައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމް ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ބަލައި ކުރެއްވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (އއރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދި ކަނޑައެޅިގެންވާ މައްސަލަތަކުގައި ޖެހިގެން ކޯޓަށް ތަބާ ކުރުވާނެއެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ނުވަތަ އެ ނޫން ޙާލަތެއް އެ ކޯޓުން ނިންމައިދޭހާ ހިނދަކު، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް އެޅުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ދދދ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ސަފުހާ ނަންބަރު 9 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ދދދ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ތަތްބީޤު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްބަލައި [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަތްބީޤުކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަތްބީޤު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)